ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. މުޙައްމަދު ޖާވީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 30 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2025/SC-A/47

ފައިސާ ހޯދުން، އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ، އެއްބަސްވުން މާނަކުރުން 24 ސެޕްޓެމްބަރު 2026

Bank of Maldives PLC v. Mohamed Jaaveedh

އެއްބަސްވުމެއްގެ މާއްދާއެއް، އެއްބަސްވުމުގެ މަޤްޞަދާއި ބައިވެރިންގެ ނިޔަތާ މުޅިން ފުށުއަރާނަމަ، އެއްބަސްވުން މާނަކުރުމުގައި އެ މާއްދާ އެއްފަރާތްކޮށް، ބައިވެރިންގެ ނިޔަތަކީ ކޮބައިކަން ބެލުމުން ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭކަން ކަނޑައަޅައި، ޕްރީޕެއިޑް ކާޑުން އިތުރަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ ދައްކުމަށް ރީސްޓްރަކްޗަރކޮށް ކުރެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ބާކީ 44,594.80ރ. މުޙައްމަދު ޖާވީދު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ނިންމައި، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2025/HC-A/08 ޤަޟިއްޔާގެ ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިސްތިއުނާފުން ބާތިލްކޮށްލައްވައިފިއެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުލާސާ

މައްސަލައިގެ ހަގީގަތްތައް

މި މައްސަލައަކީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ (މީގެ ފަހުން "ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް") އާއި ގ.އ. ގެމަނަފުށި، ސާވާ، މުޙައްމަދު ޖާވީދާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާ ގުޅޭ މައްސަލައެކެވެ. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ، 3 އޭޕްރީލް 2019 ގައި "ޕްރީޕެއިޑް ސްކީމް" ގެ ދަށުން ޕްރީޕެއިޑް ކާޑެއް މުޙައްމަދު ޖާވީދަށް ދޫކުރެވުނު ކަމަށާއި، ބޭންކުގެ މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން އެކައުންޓްގައި ނެތް ފައިސާއެއް އޮވަރ ޑްރާ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާ މުޙައްމަދު ޖާވީދާ ދެމެދު ނަންބަރު BML/VILB/MCOD-35/2020/001 ސެޓްލްމަންޓް ސިޓީ (މީގެ ފަހުން "ސެޓްލްމަންޓް ސިޓީ" ނުވަތަ "އެއްބަސްވުން") ގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 03 ޑިސެމްބަރު 2020 ގައެވެ. އެއްބަސްވުމުގެ ތައާރުފުގައި ބުނެފައިވަނީ 03 އޭޕްރީލް 2019 ގައި މުޙައްމަދު ޖާވީދަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ޕްރީޕެއިޑް ކާޑުގެ ބެލެންސަށްވުރެ ކާޑުގެ ބާކީއަށްވުރެ އިތުރަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކާގޮތުގެ އުސޫލުތަކެއް ދަށުން، ކާޑުގައިވާ ޖުމްލަ ބާކީ ލޯނަކަށް ބަދަލުކޮށް ރީސްޓްރަކްޗަރކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އެއްބަސްވުމުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގައި "ލޯނުގެ ބާކީ" ކަމަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ، 03 ޑިސެމްބަރު 2020 ގެ ނިޔަލަށް ކާޑުގައިވާ ޖުމްލަ ބާކީއަކީ 354,200.17 (ތިންލައްކަ ފަންސާސް ހަތަރުހާސް ދުއިސައްތަ ރުފިޔާ ސަތާރަ ލާރި) ކަމަށް ބަޔާންކުރެވިފައެވެ. އަދި އެއްބަސްވުމުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ސެޓްލްމަންޓް ސިޓީގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން 90 (ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ޑިސްބަރސްމަންޓް އެޑްވާންސްކަމަށްވާނަމަ، މި މުއްދަތުގައި ޑިސްބަރސްމަންޓް އެދިފައިނުވާނަމަ، ސެޓްލްމަންޓް ބާތިލްވާނެކަމަށް ބަޔާންކުރެވިފައެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު CVC-2024-267 ޤަޟިއްޔާ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާ މުޙައްމަދު ޖާވީދު ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނަކަށް، އެއްބަސްވެފައިވާގޮތަށް ފައިސާ ދައްކަމުން ނުދާކަމުން [illegible]، ލޯނަކަށް ދައްކަންޖެހޭ [illegible] ފައިސާ، އިންޓަރެސްޓާ ޖުރިމަނާއާއެކު އެއްފަހަރާ ހޯދުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު CVC-2024-267 ޤަޟިއްޔާގައި ހުކުމްކޮށްފައިވަނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން މުޙައްމަދު ޖާވީދަށް ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ އެއްބަސްވުމާއެއްގޮތަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، އެ ދަޢުވާ ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ހުކުމްކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ [illegible] [illegible] ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކޮށްދެވޭނެ އެއްވެސް ސުބޫތެއް މުޙައްމަދު ޖާވީދުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން؛

2. ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމުގެ 4 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މުޙައްމަދު ޖާވީދުގެ ކާޑުގެ އެކައުންޓުން ފައިސާ ޖަމާކުރެވިކަން އެނގޭ ލިޔުމެއް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން؛

3. ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ [illegible] އެ ކާޑުގެ [illegible] އިތުރަށް ފައިސާ ނަގާފައިވާކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ބުނާއިރު، އިތުރަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާއަކީ ކޮން [illegible] ނަގާފައިވާ ފައިސާއެއްކަން އަދި ފައިސާ ނަގާފައިވާނަމަ އެ [illegible] [illegible] ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކޮށްދެވޭނެ [illegible] [illegible] ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން؛

4. މުޙައްމަދު ޖާވީދުގެ ފަރާތުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ދަޢުވާގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުވާކަން؛

5. މުޙައްމަދު ޖާވީދުގެ [illegible] [illegible] [illegible] ފައިސާއަކީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން [illegible] [illegible] [illegible] ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، މި [illegible] ސިވިލް ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ [illegible] [illegible] ނެތްކަން؛ މިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2025/HC-A/08 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު CVC-2024-267 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކާއި މި ޙުކުމުގައި ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ. ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ޤާއިމުކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން ހައިކޯޓުން ނިންމީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ސިވިލް ކޯޓުގައި ދަޢުވާ ބިނާކުރި އެއްބަސްވުމުގައި [illegible] ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން [illegible] [illegible]، އެ [illegible] [illegible] ސަސްޕެންޝަން ސިޓީގެ [illegible] [illegible] 90 (ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]؛

2. މުޙައްމަދު ޖަވީދުގެ މަސްލަޙަތާ ގުޅޭ ބޭންކު ސްޓޭޓްމަންޓް ނުވަތަ ދަފްތަރުގައި ބަޔާންކުރާ މިންވަރުގެ ފައިސާ އެކާޑުން ނަގާފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެއްވެސް ހެއްކެއް ދަށުކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ބުނާކަން؛

3. އެއްބަސްވުމުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ލޯނު ދޫކުރުމުނުކަށް އެނގޭނެ ހެއްކެއް ނުވަތަ އެ ލޯން، ގުޅޭ މުޢާމަލާތް ނަމަވެސް ހަމަޖެއްސިކަން އެނގޭނެ ހެއްކެއް ދަށުކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާއިރު، އެކަން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ސާބިތުކޮށްދީފައިނުވާކަން؛

4. އެއްބަސްވުމުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި، އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުތުން ފެށިގެން 90 (ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސެންކްޝަން ސިޓީގައިވާ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ޑިސްބަރސްމަންޓަށް އެދުންހުށަހަޅަންވާނެކަމަށާއި، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޑިސްބަރސްމަންޓަށް އެދިފައިނުވާނަމަ، ސެންކްޝަން ސިޓީ ބާޠިލުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މުޙައްމަދު ޖަވީދު އެދަދައިން ޑިސްބަރސްމަންޓަށް އެދިފައިނުވާކަން؛

5. މުޙައްމަދު ޖަވީދުގެ ފަރާތުން ލޯނަކަށް ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީއަކަށް އެދިފައިވާކަންވެސް ހިނގުން އެނގެން ނެތްކަން؛

6. މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ބުނެދެއްވުމުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާއާއި ހިމެނޭކަން ބަޔާންކުރަމުން، ކާމިޔާބު ޙާޞިލު ހިމާޔަތް ހުށަހަޅުއްވަމުން، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އެދި ދަޢުވާއެއް ފަނޑިޔާރަށް ނިންމެވުމަކަށް ދަނޑިވަޅެއް ހުކުމް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ނަޒަރު ކުރަމުން ދަޢުވާ ބާޠިލުކޮށް ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2025/SC-A/47 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ބޭނުން މުޙައްމަދު ޖަވީދުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިސްތިއުނާފީ 02 (ދޭއް) ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވާ، ސްޓޭޓްމަންޓްގެ ލޯން ސެންކްޝަން ލެޓަރގައި މި މުޢާމަލާތާ ގުޅުންހުރި މާއްދާތަކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށާއި، އެއްބަސްވުމުގެ 7 ވަނަ މާއްދާއަކީ ޢާއްމުކޮށް ލިޔެވިފައިވާ މާއްދާއެއްކަމަށާއި، މިއީ އެއްބަސްވުން ނިންމާވަގުތުގެ އުޞޫލުތަކުގެ ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ވާހަކަ، އޭގެ ނަތީޖާއަކީ އެއްވެސް ކަމަކާ ގުޅުވާފައިނުވާކަމެވެ. މީގެ ބަދަލުގައި މުޙައްމަދު ޖަވީދުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު ލޯނުގެ ފައިސާ ދޫކުރެވުނުކަމަށް ވީނަމަވެސް، އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ބޮޑު ދަރަނިވެރިޔާ ސާބިތުކޮށްދެވޭ ހެކިތަކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށާއި، މިއީ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއްގެ ގޮތުގައި މައްސަލައިގައި ކަމަށް ކުރުމަށް ނިންމާ ކަމަށެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދިރާސާކުރެއްވީ، މި މައްސަލައިގައި ބޮޑު ކަނޑައެޅިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ކަމަކަށް ހަމަ ބޮޑު އަދަދުގެ (ފުރުޞަތު) ހުރި މާއްދާތަކުގެ ސަބަބުން، މި އެއްބަސްވުމާ ތަންފީޛުކުރުމާ އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައެޅިފައި ސާބިތުވާ ކަމުގައެވެ. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، މުޙައްމަދު ޒާހިރުގެ ފަރާތުން މަސްވެރިޔާ ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ދަޢުވާގައި ބަޔާންކުރާ މިންވަރުގެ ފައިސާ ނަގާފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދީފައި ނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމާފައިވީ، ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ދަޢުވާއަށާއި އެ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށްފައިނުވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޙްމަދު ނަޝީދު ވ. މުޙައްމަދު މުބްޝިރާ ޝިހާބާ އަދި ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ވ. އެޗް.ޑީ.ސީ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅަންޖެހެނީ، އިސްތިއުނާފުގެ ބަޔާނުގައި 4 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، މި އިސްތިއުނާފުގައި މުޙައްމަދު ޒާހިރުގެ ފަރާތުން ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ކޮޅު ބާކީ ދައްކަން ޖެހޭ ޙައްޤުތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމަށް، ކާޑުގެ ބާކީ ތަފްސީލް ބެލުމަށް ޝަރީޢަތްކުރި ފަރާތުން ބަލާފައިވާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ސާފުވާ ކަމުގައި، 03 ޖަނަވަރީ 2020 ގެ ނިޔަލަށް ކާޑުގައި ޖުމްލަ ބާކީ 354,200.17 ރުފިޔާ 3 ވަނަ މާއްދާއިން ސާފުވާ ކަމުގައި، މި މަޖިލީހުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް އިތުރު މުޙައްމަދު ޒާހިރުގެ އެކައުންޓުން އެއްގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދަރަޖައިގައި ވާކަމާއި އެކަން ކަމުގައިވާކަން އެނގޭ ކަމެވެ. އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޝަރީޢަތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކި ހުށަހެޅިފައި ސިފައިން ކޯޓުން ކަށަވަރު ނިންމުން މުޙައްމަދު ޒާހިރުގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުގެ ބަޔާނުގައި ނުކުތާއަކަށް މި މަރުޙަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާ ކަމެއް ކަށަވަރުކުރުމަށް ނުދެވޭ ކަމުގައި، ނިޔާއެއް ފުރުޞަތެއް އިސްތިއުނާފުގެ ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތަކާއި ހަމަޖެހިފައި ހުށަހެޅިފައިވާކަން އެނގެން ނެތް ކަމެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، އިސްތިއުނާފުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް ހުށަހަޅައިދީފައި ކަމަށް އަދި މުޙައްމަދު ޒާހިރުގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓުގައި ދަޢުވާ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި ޝަރީޢަތުގެ އަމުރުތަކަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށް އެނގޭނެ ނަތީޖާ ހުށަހަޅާފައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދަރަޖައިގައި ވާކަމާއި ހެކިތަކެއް ހަމަޖެހިފައިވާ ނިޔާއެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ނިންމުންތަކާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި މަދަނީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރާއި (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފު ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅަންޖެހެނީ، އިސްތިއުނާފުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ސިވިލް ޕްރޮސީޖަރ ކޯޑުގެ ދަށުން ހުށަހެޅުނު ދައުވާ، އިސްތިއުނާފުގެ މަރުޙަލާގައި ކުރިމަތިވާ ޙާލަތްތަކުގެ ބާވަތުގެ ފަރާތުގެ މަސްވެރިޔާ ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ފައިސާ ނަގާފައިވާ ކަމަށް، އިސްތިއުނާފުގެ ދަޢުވާ މުޅިން އޮތީ ނުވާކަމުގެ ފޯމުގެ ދަރަޖަ ކުރިން ކަމަށް ގޮތެއް ފާހަގަކުރުމުގެ ބަޔާނުގައި ބަޔާންކުރެވޭނެ ގޮތުން ބަލަން ކަމަށް، އިސްތިއުނާފުގެ ކަމުގައިވާ ގޮތް ބަޔާން ކުރެވިފައިނުވާ 7 ވަނަ މާއްދާ އިސްތިހާރު ކުރަންޖެހޭ ކަމެވެ. އަދި ހައިކޯޓުން އިސްތިއުނާފުގެ ދަޢުވާ ގޮތް ޝަރީޢަތް ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅި ހެކިތަކެއް ނުވާކަމަށް ބަލާފައިވާ ފަރާތް ޝަރީޢަތުގައި އިސްތިއުނާފުގެ ދަޢުވާތަކުގެ ބަޔާނުގައި، އިސްތިއުނާފުކުރި އަދި ހައިކޯޓުގައި ބަލައިނުގެ ނިޔާއިން، އިސްތިއުނާފުގެ ކަމަށްވާ ފަރާތްތަކާ ނިޔާއެއް މި ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޝަރީޢަތުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތަކާއި ހަމަޖެހިފައިވާ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި މަދަނީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރާއި (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުވޭތޯ ކަމެވެ.

އެހެންކަމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2025/HC-A/08 ފޯސިޓްމާއްދާގައި، ބަޔާންކުރި އަދި މަޢުލޫމާތު ފައިސާ މުޙައްމަދު ޒާހިރު ދޭއްވަ ފާރަވާ އިސްތިއުނާފުގެ މަސްވެރިޔާ ކާޑުގެ ދަރަޖައިގައި ހިސާބުގެ ނިޔާއިން ބަލައިދިނުމާއި ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ކަމަށްވާތީ، ސުޕްރީމް

ކޯޓުގެ ނަންބަރު CVC-2024-267 ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ތާއީދުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2025/HC-A/08 ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާތިލުކުރަން ކަނޑައަޅައި، ނަންބަރު BML/VILB/MCOD-35/2020/001 ސެންކްޝަން ސިޓީ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން (13 މެއި 2026 ގެ ނިޔަލަށް) ބާކީ ނުދައްކާވާ 44,594.80ރ. (ސާޅީސް ހަތަރުހާސް ފަސްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ލާރި) އަދި މުދަލާއިމެދު ޗާޖުގެ ފައިސާ ބާކީން އޮތް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ ފަރާތުން ބޭންކަށް ދައްކަން ކަނޑައަޅައި، މި ފައިސާ 24 ސެޕްޓެމްބަރު 2026 ން ފެށިގެން 01 (އެކެއް) މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބޭންކަށް އޮތް ފައިސާ ދައްކައި ނިމުމަށް ޙުކުމްކުރަމުން ދިޔައީ، ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަރީފްގެ ރައުޔާއި ފަނޑިޔާރު ލ. ޙުކުމަކީ އިއްތިފާޤުން ފަނޑިޔާރު އަދި ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ޙަމީދު ޝާހިދުކުރައްވައި، 24 ސެޕްޓެމްބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ޤާނޫނީ ގޮތުން ތަންފީޒުކުރެވޭ ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ވުމަށްޓަކައި ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބައިވެރިން އެ ކޮންޓްރެކްޓުގައި ހުރި ގަބޫލުވެގެން، އެއްވެސް މަޖުބޫރު ކުރުމެއްނެތި އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ބައިވެރިވުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޤާނޫނު) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ތަޢުރީފުކުރެއެވެ.

2. އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުން ބޭރުން، ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ނުވަތަ މަޖުބޫރުން ބައިވެރިކުރުވާ ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލުވާނެއެވެ (ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޤާނޫނުގެ 12، 13، 14 ވަނަ މާއްދާ).

3. އާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން، ކޮންޓްރެކްޓު ވެފައިވަނީ މަޖުބޫރުން ނުވަތަ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނޫންކަމަށް ބުނާނަމަ އެކަން ޝަރީޢަތުގައި ސާބިތުކޮށްދިނުން އޮތީ އެފަދައިން ބުނާ ފަރާތުގެ މައްޗަށެވެ (އަބްދުﷲ އާދަމް ވ. އެޗްޑީސީ ކޯޕަރޭޝަން ޕީއެލްސީ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/40 ޤަޟިއްޔާ) ޕެރެގްރާފު 25 އަދި 27).

4. މި އުސޫލުން ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އިސްތިސްނާކުރެވެއެވެ. އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ ދެމެދު މަޤާމުގެ ގޮތުން ނުހައްގުން ނުފޫޒު ފޯރުވައިފައިވާކަމުގެ އިފްތިރާޟު ކުރެވޭ ހާލަތްތަކުގައި (Presumed Undue Influence)، ނުފޫޒު ފޯރުވާފަދަ މަގާމެއްގައި ހުންނަ މީހަކަށް އެކަން ނަފީ ކުރުމަށް ހެކި ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. ނުފޫޒާ އޮޅުވާލުމުން ބާތިލުކަމުގެ ކުރުމުގައި ޙުސައިން އަބްދުލްވަޙީދު ވ. ރިޔާސް ޙުސައިން 82 SC [2021] (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/99 ޤަޟިއްޔާ) އަދި ޙުސައިން ހިލްމީ ވ. އިބްރާހީމް ޝަރީފް 19 SC [2024] (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/96 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

5. ޑޮކިއުމަންޓުގައި މީހަކު ސޮއިކޮށްފައިވިޔަސް އެ މީހާގެ ރުހުން ނެތި ކަމަށް މީހަކު ބުނާ ހާލަތުގައި، ސޮއިކޮށްފައިވިޔަސް ހުރުމުގައި ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެ ޑޮކިއުމަންޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ބާރުތަކާއި ޝަރުތުތަކާ އޭގެ އިދިކޮޅު ސާބިތުކޮށް ނުދެކޭކަމަށް ހިނދަކު، ބަޔާނަކާ ތާއީދުކަމާއި ފަރާތްތަކުގެ ކުރުމުގައި ބައިވެރިވެއެވެ (ޢަބްދުﷲ އާރިފް ވ. އޭޑީކޭ ހޯލްޑިންގްސް ޕވޓ ލޓޑ (2017/SC-A/40) އަދި މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވ. ހުސައިން ރަޝީދު (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/02 ޤަޟިއްޔާ)).

6. ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެއްބަސްވުމުގެ ޢަމަލުގެ ނަތީޖާއަކީ އެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރަން އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުކުރުމެވެ. މިގޮތުން ވީމާ އެއްބަސްވުމަކާދޭތެރޭ ޚިލާފު އުފެދިއްޖެނަމަ ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅަން ހުށަހަޅައިދޭ ބަހުސްތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި، ފަރާތްތަކުގެ އެއްބަސްވުމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައި ބަލާނެއެވެ.

7. ލިޔުމުން ލިޔެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމަކާ ގުޅިގެން ޚިލާފުވެއްޖެ ހިނދު، އެއްބަސްވުން މާނަކުރުމުގެ އަސާސީ އުސޫލުތައް މުރާޖަޢާކޮށް އެކަށައަޅާ އުސޫލު މަސްޢޫލިއްޔަތެވެ. ތިމާވެށި (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން) ޤަޟިއްޔާއި، ތިމާވެށި (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް) ވ. އަބްދުލް މުނީރު އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް ފުރިހަމަ ޤަޟިއްޔާ، ފުރިހަމަ ޤަޟިއްޔާ ލިޔުމުގައި ލިބިގެންވާ އަދި ބާރުގެ ޙައްޤު ފުރިހަމަ ބަލާފައި ކަނޑައަޅަ ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

8. ލިޔުމުގައިވާ ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ މަތިން ކުރެވޭ މުޢާމަލާތުގެ ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ ބައިވެރިންގެ ނިޔަތް ދެނެގަނެވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ފުރިހަމަ މުޢާމަލާތުގައި ބައިވެރިން ނުދެން ބޭނުންވި ގޮތަށް ކުރިން ނިޔަތްވެސް، ކޮންޓްރެކްޓް ލިޔުނު ބައިވެރިންނަށް އެނގިގެންވާ ކަމަށް މުޢާމަލާތްތަކުގެ އުސޫލަކާ ގުޅިގެން އެކިއެކި ސަރަޙައްދުތަކުގެ ތަޖުރިބާއާއި ސުލޫކު އަދި ހާލަތެއް ފަސޭހަ ކުރެވޭ ގޮތެއް ބެލުމަށް ލަފާކުރެވޭ ގޮތަކުން ބަލަންޖެހެއެވެ. އެއީ މުޢާމަލާތެއް ހުށަހެޅުމުގެ މަރުޙަލާ ކޮންތޯ، ކޮންމެ ބައިވެރިން ބަލާފައިވާ ބޭނުމާއި ތަރުތީބެއް ކުރިން ފާސްކުރި ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުން ހާމަވާނެ ގޮތަށް ބަލާ ކަމެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. ބައިވެރިންގެ މައްސަލަ ނިޔަތުގެ މަޤްޞަދު ނިމުނުކަމަށް (ފުރިހަމަ އެކަށީގެން ވާނެ ކޮންޓްރެކްޓެއް ވ. ތިމާވެށި (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން) [2021] SC 65 (2020/SC-A/34) ޕެރެގްރާފް 62).

9. އެއްބަސްވުން ލިޔުމުން، ފަރާތްތަކުގެ މުޢާމަލާތުގެ ނިޔަތް ބަޔާންކުރުމުގައި ޙާލަތާ ގުޅިގެން ދެ މާނައެއް ލިބޭ ޤަބޫލުކުރަން (ambiguity)، އަދި އެހެން ފަރާތެއް މުޢާމަލާތުގެ ހުށަހަޅައިފައިވާ ސިފައާ ގުޅޭ ލިޔުމުގައިވާ ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައި ބައިވެރިން ހޯދަން ބޭނުންވާ ލަފާ މަޤްޞަދު ފުރިހަމަވާނެ ގޮތަކަށް ބަލާނީ ތިމާވެށި ލިބިގެންވާ ޤަވާޢިދާއި ތަރުތީބު (business common sense) މުޢާމަލާތުގެ (ފުރިހަމަ ބާރުތަކާ ލިބިގެންވާ ބައިވެރިންގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުވާ ގޮތަށް) ބަލާނެއެވެ. ތިމާވެށި ފަރާތުގެ ދިފާޢުކުރުމުގެ [2022] SC 60 (2021/SC-A/53) ޕެރެގްރާފް 22.3).

10. އެއްބަސްވުމުގެ އެއް މުޢާމަލާ އަދާކުރާ ދައުރު އަދާކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް، ނުވަތަ ދެ ދައުރު އަދާކުރާ ލިޔުމުން އެއް މުޢާމަލާ ދެ ގޮތް ލިބޭ މާނަ ދޭހަނުވާނަމަ، ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ފުރިހަމަ ޙައްޤު ލިބިދޭ ބައިވެރިންގެ ނިޔަތާއި މުޢާމަލާތުގެ ބަލާފައި ދިނުމަށް އެއް މުޢާމަލާ މާނަކުރަން ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. އެ ނިޔަތަކީ ފުރިހަމަ ލިޔުމުގެ ތަފުސީލުތަކުގެ އިތުރުން ފުރިހަމަ ކޮންޓްރެކްޓްގެ އިބާރާތް ލިޔެކިޔުމުގެ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމާ ހަމަޖެހި، ފަރާތްތަކުގެ މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރުން ގެނެސް ލިބިދޭނެ ގޮތެވެ.

11. އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާއެއް، އެއްބަސްވުން ވުޖޫދުވުމުގައި ބައިވެރިންގެ ނިޔަތާއި، އެއްބަސްވުމުގެ މަގުސަދާ މުޅިން ފުށުއަރާގޮތަށް އޮތް މާއްދާއެއްނަމަ، އެއްބަސްވުން މާނަކުރުމުގައި އެ މާއްދާ އެއްފަރާތްކުރަންޖެހޭނެއެވެ. ސްޓޭންޑަރޑް ޗާޓަޑް ސަންކޮޝަންއްގައި ހިމެނިފައިވާ ކަވަނަންޓުގެ މާއްދާއެއް (ރިސްޓްރެއިންޓް އޮފް ޓްރޭޑް މާއްދާ) އެއްފަރާތްކުރަށް، ކޯޓުގެ ބާރުއަޅުއްވާ އިމުގައި ނަގާފައިވާ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ރިސްޓްރިކްޝަނަކަށް ކުރުވިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ގޮތުގައި މި އެއްބަސްވުން މާނަކުރީ މި އުސޫލުގެ މަތިންނެވެ.

12. އެއްބަސްވުމުގެ މަޤްޞަދާއި ބައިވެރިންގެ ނިޔަތް ދެނެގަތުމުގައި އެއްބަސްވުމުގެ ތަރުތީބާއި، މަޤްޞަދު ބަޔާންކުރާ މާއްދާއާއި، އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާތައް އެކުއެކީ ކިޔާލުމަށް ބަލަންވާނެއެވެ. މި މައްސަލައިގައި، އެއްބަސްވުމުގެ ދަރަނި މުޅިން އަދާކުރަން ލޯނު ދޫކުރާކަމަށް މާނަކުރާނަމަ، އެއްބަސްވުމުގައި ލިޔެފައިވާ އިންޓްރެސްޓްއާއި ޕޭމަންޓް ބަރާބަރު އިންސްޓޯލްމަންޓްކަމަށް ދީ، ލިޔެން އިންޓްރެސްޓް ބަރާބަރުކުރުމަކީ ނުވަތަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

13. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ބާރުތަކާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅަންވާނީ ދަށު ކޯޓުގައި ހުށަހެޅި ހިފަހައްޓާ މަޢުލޫމާތާ އަސާސްކޮށްގެން ބަލައިގެންނެވެ. އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ނަމާ ނުކުތާއަކާމެދު ހައިކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިނުވާ ކަމަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތެއް ނުކަނޑައަޅާނެއެވެ (ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 16 އަދި 18 ވަނަ މާއްދާ).

14. އެއްބަސްވުމުގެ މަޤްޞަދާއި، އެއްބަސްވުމަށް އެރުމުގައި ބައިވެރިންގެ ނިޔަތަށާއި، އެއްބަސްވުން މާނަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތި އެއްބަސްވުމެއް މާނަކުރުމަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ (ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2010) 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރާއި (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފު ކަމެކެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ދަޢުވާތައް

އަހުމަދު ނާޝިދު ވ. މުޙައްމަދު މުސްތަފާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/SC-A/02 ދަޢުވާއާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަހުމަދު ނާޝިދު ވ. މުޙައްމަދު މުސްތަފާ. މި ދަޢުވާއަކީ ހަވާލާދީފައިވާ އިސްތިއުނާފުކުރި ބަޔާން އޮތް މަދަނީ ކޭސްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ފުރަތަމަ އިސްތިއުނާފީ ނިންމުމެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޝަރުޢީ ހުކުމް ގެނެސްދިން މި ދަޢުވާގައި ކަނޑައެޅުއްވާފައިވާ އުސޫލަކީ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމަން ހިމާޔަތްކުރަން ބަޔާން އޮތް މަދަނީ ކޭސްގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. އެ އުސޫލަކީ ކޯޓުތަކުން މި ހުކުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ.

ޢަބްދުﷲ ޢާރިފް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/40 ޤަޟިއްޔާ (ފުޓްނޯޓު 9: ޢަބްދުﷲ ޢާރިފް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/40 ޤަޟިއްޔާ) ފެބްރުއަރީ 25 އަދި 27)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަބްދުﷲ ޢާރިފް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ފުރަތަމަ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާގައި ހަވާލާދީފައިވާއިރު، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމުގެ ފުޓްނޯޓު 9 އާއި 10 ގައި ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން، ކޮންޓްރެކްޓް ފެއިލްވުމުން މަޤުބޫލު ނުވަތަ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ދޫކޮށްލުމުން ބާރުވެރިވާ އެކަން ޝަރީޢަތުގައި ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ އޮތީ އެފަރާތަކަށް ބަލާ ނުކުތާގެ މަތިންނެވެ.
2. ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިހާރު ސުއާލުކުރެވިފައިވާ ކަމަކީ ސާބިތުކުރުމުގެ ބާރު އޮތް ފަރާތާއި، އެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހިމެނުނު ބަދަލުތަކުގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ، ސާބިތުކުރުމުގެ ބާރު އޮތް ފަރާތަކަށް ކަމަށް ބަލާފައެވެ.
3. ދިޔާ ހެއްކާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް މި ޝަރީޢަތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ހުސައިން އަބްދުލްވާރިޘް ވ. ރިޔާޟް ހުސައިން

ހުސައިން އަބްދުލްވާރިޘް ވ. ރިޔާޟް ހުސައިން [2021] SC 82 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/99 ޤަޟިއްޔާ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ހުސައިން އަބްދުލްވާރިޘް ވ. ރިޔާޟް ހުސައިން. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުޓްނޯޓު 9 ގައި ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މަޖުބޫރުން އެއްބަސްވުން ފެއިލްވާކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ޒިންމާ ފަރާތަށް އުޅުމުގެ އުސޫލުން އިސްތިސްނާވާ ޙާލަތްތަކުގެ މިސާލަކީ، އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ މެދު މަޤާމުގެ ގުޅުން ނުސީދާ ނުފޫޒު ފޯރުވާފައިވާކަމުގެ އިޙްތިމާލު ކުރެވޭ ޙާލަތެވެ (Presumed Undue Influence).
2. އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި ނުފޫޒު ފޯރުވާފަދަ މަޤާމެއްގައި ހުންނަ މީހާއަށް އެކަން ނަފީ ކުރުމުގެ ބާރު އުފުލަންޖެހޭނީ، ނުފޫޒު އޮތްކަމަށް ބަލަންޖެހޭނެއެވެ.

ހުސައިން ހިލްމީ ވ. އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު

ހުސައިން ހިލްމީ ވ. އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު [2024] SC 19 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/96 ޤަޟިއްޔާ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ހުސައިން ހިލްމީ ވ. އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުޓްނޯޓު 9 ގައި ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ނުރަނގަޅު ނުފޫޒު ފޯރުވާފައިވާކަމުގެ އިފްތިރާޟު ކުރެވޭ ޙާލަތުގައި (Presumed Undue Influence)، ނުފޫޒު ފޯރުވޭފަދަ މަޤާމެއްގައި ހުންނަ މީހާއަށް އެކަން ނަފީ ކުރުމަށް ހެކި ހުށަހެޅިއްޖެ ނަމަ، ނުފޫޒެއް އޮތްކަމަށް ބަލަންޖެހޭނެއެވެ.

މުޙައްމަދު ރަޝާދު ވ. ހުސައިން ރަޝީދު

މުޙައްމަދު ރަޝާދު ވ. ހުސައިން ރަޝީދު (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/02 ޤަޟިއްޔާ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ރަޝާދު ވ. ހުސައިން ރަޝީދު. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުޓްނޯޓު 10 ގައި ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޑޭޓާބޭސްގައި މިހާރު ސާއިޓްތަކުގައިވާ އެ މީހާގެ ހުރުން ނަމީ ކަމަން ބުނާ ހާލަތުގައި، ހުރުމުގައި ސާއިޓްތަކުގައިވާކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެ ޑޭޓާބޭސްގައި ހިމެނިފައިވާ ބައްޓަންކުރުމުގެ ވާޖިބުތަކާ އަޅާ ސާބިތުކޮށްދޭ ނުފޫޒެއް ނުވާކަމަށް ހިނދަކު، ސާބިތު ބައްޓަންކުރުމުގެ ވާޖިބު ކުރުމުގައި ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

ޕްރިބައިމް އެކަޑެމީ ހޯލްޑިންގްސް ވ. ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން)

ޕްރިބައިމް އެކަޑެމީ ހޯލްޑިންގްސް ވ. ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން) [2021] SC 65 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/34 ޤަޟިއްޔާ) ޕެރެގްރާފް 62

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރިބައިމް އެކަޑެމީ ހޯލްޑިންގްސް ވ. ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން). ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަވާލާދީފައިވަނީ ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުއޫދުގެ ރައުޔަށެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ލިޔެފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ މާއްދާއެއް ކޯޓުން މާނަކުރުމުގައި ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބައިވެރިންގެ ނިޔަތް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތެކެވެ.
2. ޚިލާފު އުފެދިފައިވާ މާއްދާއިން ބައިވެރިން ނިޔަތް ބޭނުންވީ މާނަ ކޯޓުން ނަގަންވާނީ، ކޮންޓްރެކްޓު ހެދިއިރު ބައިވެރިންނަށް އެނގިފައިވާ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ހުރިހާ ހަޤީޤަތްތައް އެނގިހުރި [illegible] [illegible]، އެ މާއްދާ މާނަކުރަންވާ ގޮތެވެ.
3. އެއް މާނައަކަށްވުރެ ގިނަ މާނަ ނެގޭ ނަމަ، ކޯޓުން ބަލަންވާނީ ބައިވެރިންގެ ނިޔަތަކީ ކޮބައިކަން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އޮންނަ ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ. ބައިވެރިންގެ މަޢުނަވީ ނިޔަތުގެ މައްޗަކަށް ނޫނެވެ.
4. ބައިވެރިންގެ ނިޔަތަކީ ކޮބައިކަން [illegible] [illegible] ޚިލާފު އުފެދިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓުގެ އެ އިބާރާތް ލަފްޒުތަކުގެ [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

ދަޢުވާ (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް) ވ. އަތަމާ މެރިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދަޢުވާ (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް) ވ. އަތަމާ މެރިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 79 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/46 ޤަޟިއްޔާ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ދަޢުވާ (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް) ވ. އަތަމާ މެރިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ލިޔުމުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަކާ ގުޅިގެން ޚުޞޫމަތެއް ހުށަހެޅޭ ހިނދު، އެއްބަސްވުން މާނަކުރުމުގެ އަސާސީ އުސޫލުތަކެއް މި ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެ އުސޫލުތަކަށް މި ހުކުމުގައި ވަކިން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ.

ޕްރިމިއަރ ޕްރޮޕަޓީ ޑެވަލޮޕަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މުހައްމަދު އިބްރާހީމްމަނިކު

ޕްރިމިއަރ ޕްރޮޕަޓީ ޑެވަލޮޕަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މުހައްމަދު އިބްރާހީމްމަނިކު [2022] SC 60 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/53 ޤަޟިއްޔާ) ޕެރެގްރާފު 22 އަދި 22.3

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރިމިއަރ ޕްރޮޕަޓީ ޑެވަލޮޕަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މުހައްމަދު އިބްރާހީމްމަނިކު. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަވާލާދީފައިވަނީ ފަނޑިޔާރު އާއިޝާ ޝުޖޫނު މުހައްމަދުގެ ރައުޔަށެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އެއްބަސްވުން ކިޔުމުން، ވަކިވަކިބަސްތަކުގެ އެއް މާނައަށް ވުރެ ގިނަ މާނަ ދޭހަވާނަމަ (ambiguity)، އަދި އެއީ ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތެއްނަމަ، ކޯޓުން އެކަމުގެ މާނަ ކަނޑައަޅާނީ އެއްބަސްވުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރީގެ ޢާއްމު ވިސްނުމާ، ވިޔަފާރިއަށް ފަދަ ބޭނުމަކަށް (business common sense) މާނައަށެވެ.

2. މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ކޯޓުން އެއްބަސްވުން މާނަކުރުމުގައި ކަންހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ހަޤީޤަތްތަކާއި، ވަގުތީ ކަންކަމަށް ބަލައި، ވިޔަފާރިއަށް ފަދަ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ނިންމުން ޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އިންވެސްޓަރސް ކޯޕްރޭޝަން ސްޓީލް ލިމިޓެޑް ވ. ފެސްޓް ބޮޑޫވިލާ ޕްރޮޕާޓީސް ސްޓޯސަރީޖް

މެރިޓައިމް އެކަޑެމީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ވ. ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން) ޤަޟިއްޔާގައި ފަނޑިޔާރު ހުކުމްކުރުއްވުމުގެ ތަފުސީލުން ނަޒީރުކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއް

ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ކޯޓުން (ކޯޓުގެ ނަންބަރު ހުކުމުގައި ބަލާފައިވާ ނުވަތަ)

ފައިސަލާ: އިންވެސްޓަރސް ކޯޕްރޭޝަން ސްޓީލް ލިމިޓެޑް ވ. ފެސްޓް ބޮޑޫވިލާ ޕްރޮޕާޓީސް ސްޓޯސަރީޖް. މި ޤަޟިއްޔާ ޤާނޫނީގޮތުގައި މެރިޓައިމް އެކަޑެމީގެ ޤަޟިއްޔާއިން ނަޒީރުކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއްގެ ތަފާސީލަށް.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. މި ޤަޟިއްޔާގައި ލިބޭ ހޯދުމަން ބެލެވިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި ހިލާފު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައިން ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބައިވެރިން ނިޔަލަށް ބަދަލުދީ މާނަ ކުރުން ނަގަންވާނީ، ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބައިވެރިންނަށް ކޮންޓްރެކްޓު ކުރިއަށް އެކުލެވިފައިވާ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ތެރެއިން ސަބަބުތަކެއް ނެތްކަމުގައިވާނަމަ، އެ މާއްދާ މާނަކުރެވޭ ގޮތަށް ކަމަށެވެ.